

U IME CRNE GORE

Posl. br. K.262/19/18

OSNOVNI SUD U KOTORU, kao nadležni prvostepeni krivični sud, po sudiji M T, uz učešće zapisničara V T, u krivičnom predmetu protiv optuženog G J zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl.153 Krivičnog zakonika C G, koji se vodi po optužnom predlogu ODT K Kt. broj 210/17 od 17.12.2018. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 28.11.2019. godine, u prisustvu državne tužiteljke iz ODT K T Č, a u odsustvu uredno pozvanog okrivljenog, koji je prethodno ispitan, a svoj izostanak je opravdao, shodno odredbi čl.457. ZKP-a, a čije prisustvo nije nužno, istog dana donio je i javno objavio sledeću:

P R E S U D U

Okrivljeni G J, od oca Lj i majke O, rođene Lozo, rođen. godine u S, stalno nastanjen u, , državljanin Republike H, stolar i građevinar, neoženjen, bez djece, sa završenom VSS, lošeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv koga se ne vodi postupak za neko drugo krivično djelo

K r i v i j e

Što je:

Dana 14.05.2017. godine, oko 20:00 časova, u ulici B u B, u neposrednoj blizini objekta "P", učestvovao u tuči u kojoj je oštećeni M A iz S zadobio tešku tjelesnu povredu, na način što su se poslije kraće verbalne rasprave potukli, sa jedne strane G J i oštećeni M A protiv C I, na čijoj strani su se u tuču uključili R I i još nekoliko NN lica, a kojom prilikom je usled međusobno zadatih udaraca oštećeni M A zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu nagnječenja tkiva mozga u lijevom slijepoočnom predjelu, uz ljusku lijeve slijepoočne kosti, promjera 0,9 cm; nagnječno razderne rane u lijevoj polovini potinjačnog predjela; nagnječno razderne rane u predjelu naddlanene strane prstiju šaka, pri čemu je bio uračunljiv i svjestan svoga djela i njegove zabranjenosti, a čije izvršenje je htio,

-čime je izvršio krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl.153 Krivičnog zakonika C G.

Pa sud okrivljenom na osnovu naprijed navedenih krivično-pravnih odredbi, te odredbi čl. 3, 5, 8, 13, 15, 36, 42, 52, 53. i 54. Krivičnog zakonika, te čl. 368. i 374. Zakonika o krivičnom postupku izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određuje da se kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Dužan je okrivljeni na ime sudskog paušala platiti iznos od 50,00 eura, i na ime troškova krivičnog postupka iznos od 16,50 eura, u roku od mjesec dana od dana pravosnažnosti presude, na žiro račun br. 832-16-52, u korist budžeta Crne Gore, a dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 262/19/18.

ODT K je aktom Kt. broj 210/17 od 17.12.2018. godine stavilo na teret okrivljenima C I, R I i G J, izvršenje krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl.153 Krivičnog zakonika C G.

Nakon provedenog postupka, sud je donio presudu posl. br. K.357/18/18 od 24.05.2019. godine kojom je C I, R I i G J oglasio krivima za krivično djelo stavljeno im na teret pomenutim optužnim aktom ODT-a K, a koja presuda je rješenjem Višeg suda u P Kž. br. 644/19 od 12.09.2019. godine, ukinuta samo u odnosu na okrivljenog G J i u tom dijelu vraćena ovom sudu na ponovno suđenje, dok je u odnosu na okrivljene C I i R I navedena presuda ovog suda ostala neizmijenjena.

Okrivljeni G J je u svojoj odbrani na zapisnik pred ODT K dana 17.05.2017. godine izjavio da je kritične večeri bio u društvu sa svojim drugom M A i vraćali su se prema hotelu u kom su bili smješteni u B. Prije toga su djevojke koje su bile sa njima bile u prodavnici i on je u rukama nosio kesu sa stvarima iz iste, ali ne zna tačno šta je bilo u njoj. Dok su prolazili trotoarom pored nekog lokala, crni džip je krenuo prema njima kao da će da ih udari, odnosno cimnuo je prema njima i parkirao se na nekih deset metara od njih. Iz vozila je izašao jedan krupni momak crne kose i jedna ženska osoba. To lice im je nešto dobacilo, na šta mu je A odgovorio "Šta ti ovo triba, ubičeš nas", nakon čega je ovo lice prišlo njima, odmah odgurnulo Anta i krenulo prema njemu da ga udari i udario ga je, nakon čega je on udario tog momka kesom koja mu je bila u ruci. Odjednom se tu pojavila grupa od 5-6 momaka i on se više i ne sjeća jer je bio u šoku kako se sve izdešavalo. Prvo su krenuli na A, a onda i na njega. Nastala je tuča i sve je to trajalo nekih minut-dva. On je imao povrede u predjelu glave i tijela, ali nijesu bile ozbiljne, pa nije išao u Dom zdravlja radi ukazivanja ljekarske pomoći. Smatra da ovo nije bila tuča, već da se on kritične prilike branio, odnosno da je postupao u samoodbrani. Ne bi mogao prepoznati ova lica koja su učestvovala u tuči, jer ih je tu noć prvi put vidio, a sve se brzo izdešavalo. Nakon što mu je pokazan video snimak, objasnio je da prepoznaje sebe i M A, kao lica koja stoje pored parking vozila i razgovaraju, a što je prikazano na snimku u 21:59, da A ima bijelu majicu kratkih rukava, a da on drži nešto u rukama, da se u 22:00 vidi taj džip kako cima u njihovom pravcu i kako iz vozila izlazi više lica, te da on i A stoje sa strane bez namjere da izazivaju bilo kakav sukob, već oni stoje na kraju ograde, a ovo lice koje je izašlo iz džipa krupnije građe im se obraća. U 22:01 se vidi na snimku kako im to lice krupnije građe prilazi i prvo se obraća A kojeg udara, od kojeg udarca je A pao, nakon čega se okreće prema njemu i zadaje mu udarac, a onda on u odbrani tog momka udara kesom. Ne može prepoznati i ne poznaje ova lica koja se na snimku vide da prilaze njima i da ih napadaju.

U dokaznom postupku koji je proveden u cilju utvrđenja činjeničnog stanja i krivice okrivljenih, sud je proveo sledeće dokaze: izvršen je uvid u otpusnu listu sa epikrizom JU "V Č" R mat. broj istorije bolesti 916 na ime M A; otpusnu listu sa epikrizom JZU Opšte bolnice u K mat. broj istorije bolesti 2379/2017 na ime A M; izvještaj ljekara specijaliste JZU Opšte bolnice u K, broj protokola 3978 od 14.05.2017. godine na ime M A; izvještaj ljekara jedinice za HMP u B br. 4558 od 15.05.2017. godine na ime C I; telegram UP OB K br. 02-538 od 15.05.2017. godine; pročitani su nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dr K N od 10.11.2017. godine; izvršen je uvid u registar kaznenih evidencija Ministarstva pravosuđa R. H na ime G J od 05.02.2019. godine, te u snimak nadzornih kamera objekta "P" u B na CD-u i pročitani su iskazi svjedoka oštećenog M A sa zapisnika pred Županijskim sudom u S dana 22.03.2019. godine.

Medicinska dokumentacija na ime M A i to: otpusna lista sa epikrizom JU "VČ" R mat. broj istorije bolesti 916, otpusna lista sa epikrizom JZU Opšte bolnice u K mat. broj istorije bolesti 2379/2017, izvještaj ljekara specijaliste JZU opšte bolnice u K, broj protokola 3978 od 14.05.2017. godine, kao i izvještaj ljekara jedinice za HMP u B br. 4558 od 15.05.2017. godine na ime C I, bili su predmet vještačenja po vještaku medicinske struke dr K N, pa ih sud nije posebno obrazlagao.

Uvidom u telegram UP OB Kbr. 02-538 od 15.05.2017. godine utvrđeno je da je isti sačinjen povodom obavljenog razgovora OPS sa dežurnim ljekarom specijalne bolnice u R dr P, vezano za zdravstveno stanje M A.

Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr KN od 10.11.2017. godine utvrđeno je da je oštećeni M A kritične prilike zadobio sledeće tjelesne povrede: nagnječinu tkiva mozga u lijevom sljepoočnom predjelu, uz ljusku lijeve sljepoočne kosti, promjera 0,9 cm; nagnječno-razdernu ranu u lijevoj polovini potiljačnog predjela; nagnječno-razdernu ranu u predjelu donje usne; krvni podliv kože oko oba oka sa otokom lijevog obraza i sa prisustvom krvi u sinusu (šupljini lijeve gornjevilične kosti) i nekoliko oguljotina kože u predjelu naddlanene strane prstiju šaka. Navedene povrede predstavljaju u vrijeme nanošenja, skupno procijenjeno, tešku tjelesnu povredu i nanešene su višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u šta bi spadalo: stisnuta pesnica, noga i sl. Nagnječina tkiva mozga u lijevom sljepoočnom predjelu, uz ljusku lijeve sljepoočne kosti predstavlja u vrijeme nanošenja, sama za sebe, pojedinačno procijenjena, tešku tjelesnu povredu, dok ostale povrede koje je zadobio M A predstavljaju u vrijeme nanošenja, same za sebe, pojedinačno procijenjene, laku tjelesnu povredu. C I nije zadobio tjelesnu povredu. C I je kritične prilike zadobio crvenilo kože u lijevom jagodičnom predjelu, a koje crvenilo samo za sebe ne predstavlja tjelesnu povredu, te koje crvenilo je nanešeno dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u šta bi spadalo: stisnuta pesnica i sl.

Uvidom u registar kaznenih evidencija Ministarstva pravosuđa R.H na ime G J od 05.02.2019. godine proizilazi da isti ranije nije osuđivan.

Uvidom u snimak nadzornih kamera objekta "P" u B na CD-u utvrđeno je da su se kritične prilike oko 21:59 h, oštećeni M A i okrivljeni G J lagano kretali trotoarom i razgovarali, kojom prilikom je oštećeni M bio u bijeloj majici, a okrivljeni G je u ruci nosio plastičnu kesu sa nepoznatim sadržajem. Oko 22:00 h crni džip koji se kretao ulicom u pravcu lokala "P", nekontrolisano i naglo skrenuo je ka mjestu gdje su u tom trenutku stajali oštećeni M i okrivljeni G, da bi se potom navedeno vozilo u neposrednoj blizini i parkiralo. Iz vozila je izašlo više muških osoba i jedna ženska osoba, od kojih je vozač ovog vozila C I, nakon što se oštećeni M okrenuo prema njemu i nešto mu rekao, nakon čega je isti ušao u verbalnu raspravu sa oštećenim M i okrivljenim G. Nakon kraće verbalne rasprave, iako je prednje navedena ženska osoba pokušala da ga spriječi u tome, C je prišao oštećenom M i okrivljenom G, i na snimku se vidi da mu je oštećeni M stavio ruku na rame nakon čega ga je C, koji je inače dosta krupniji i od oštećenog M i od okrivljenog G, snažno odgurno, od koje sile je oštećeni M pao na ulicu, otprilike 2 metra dalje od mjesta gdje je stajao. Potom je C odgurno i okrivljenog G. Nakon što je oštećeni M ustao sa asfalta i prišao Careviću, isti ga je opet odgurno, a u tom trenutku okrivljeni G udario C i to u predjelu glave sa pomenutom kesom koju je nosio u ruci. Nakon toga C zamahuje više puta rukama u pravcu okrivljenog G, i zadaje mu više udaraca u predjelu glave i tijela, a zatim okrivljeni G uspeva da se iščupa iz ruku C. U 22:02 iz pravca kafića, pritrčava više muških osoba, te se okrivljeni G udaljava od C i diže ruke u vis, međutim, momak iz ove grupe koji je prvi pritrčao, nogom udara u predjelu tijela oštećenog M, a nakon toga C i taj momak koji je prvi pritrčao, kao i ostali momci koju su pritrčali, nastavljaju da zadaju udarce u predjelu glave i tijela okrivljenom G i oštećenom M, i u jednom trenutku se vidi da oštećeni M pada na pod. Međutim kako se stvorila velika gužva, tuča se premjestila u dio ulice koji nije pokriven video nadzorom, ali se na snimku vidi da se oko 22:03 sa lica mjesta u pravcu kafića, udaljava više NN lica, kao i C.

Svjedok oštećeni M A je na zapisnik pred Ž sudom u S, dana 22.03.2019. godine izjavio da je student građevine i u maju mjesecu prošle godine je išao u C G, na jednu vrstu studentskih susreta i tu su trebali provesti 5-6 dana. Odsjeli su u B i taj incident koji je predmet postupka dogodio se kraj jednog kafića i odmah uz hotel, drugi dan njihovog boravka. To se dogodilo u večernjim satima, a sa njim je tada u društvu bio J G. Oni su se vraćali iz grada prema hotelu, kad je kraj njih prošlo jedno vozilo, toliko blizu da ih je skoro zahvatilo. Kada su oni vozaču tog vozila rekli da malo pripazi, vozilo se zaustavilo, vozač je izašao iz vozila i

prišao im. Odmah ih je počeo verbalno napadati, a zatim ih je i fizički napao. Vrlo brzo u tom napadu su mu se priključile još neke osobe iz kafića koji se tu nalazio. U tom guranju on je u jednom trenutku izgubio ravnotežu i pao, te pritom udario glavom u asfalt, poslije čega se onesvjestio. Na putu do bolnice je došao svijesti i tu mu je ukazana pomoć. Od ozlijeda imao je na prednjoj strani lica više podliva, a i boljela ga je glava od tog udarca o asfalt, s tim da mu je tek po povratku u S ustanovljeno da mu je na stražnjem djelu glave napukla kost lobanje. Njemu nije jasno zašto je G u ovom slučaju okrivljen, jer je isti zajedno sa njim bio napadnut, te se kao i on samo branio. Misli da to što su oni prigovarali vozaču na njegov način vožnje ne može biti razlog za ovako brutalan napad kojem su oni bili izloženi, te da za to on i G ne snose nikakvu krivicu, u smislu da bi svojim ponašanjem tome pridonijeli. Nije se pridružio krivičnom gonjenju protiv okrivljenog G, a što se tiče imovinsko-pravnog zahtjeva naveo je da će pokrenuti postupak radi naknade štete i to protiv C I.

Cijeneći sve provedene dokaze pojedinačno i u uzajamnoj povezanosti shodno članu 370 stav 3 Zkp-a, a u odnosu na odbrane okrivljenog G J, sud je utvrdio činjenično stanje bliže navedeno u izreci presude. Krivično pravno ocjenjujući ovako utvrđeno činjenično stanje sud je našao da je okrivljeni G J izvršio krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl.153. Krivičnog zakonika C G.

Ovakvo činjenično stanje sud je utvrdio na osnovu pisano provedenih dokaza i to medicinske dokumentacije na ime oštećenog M A i nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr K N od 10.11.2017 godine, kao i snimka nadzornih kamera objekta "P" u B na CD-u, a koje dokaze je sud prihvatio.

U konkretnom slučaju nesporno je da je svjedok oštećeni M A dana 14.05.2017. godine, oko 20:00 časova, u ulici B u B, u neposrednoj blizini objekta "P", u tuči u kojoj je učestvovao i okrivljeni G J, zadobio tešku tjelesnu povredu i to u vidu nagnječine tkiva mozga u lijevom sljepoočnom predjelu, uz ljusku lijeve sljepoočne kosti, promjera 0,9 cm; nagnječno-razderne rane u lijevoj polovini potiljačnog predjela; nagnječno-razderne rane u predjelu donje usne; krvnog podliva kože oko oba oka sa otokom lijevog obraza i sa prisustvom krvi u sinusu (šupljini lijeve gornjeverilne kosti) i nekoliko oguljotina kože u predjelu naddlanene strane prstiju šaka, a što je utvrđeno na osnovu medicinske dokumentacije na njegovo ime i nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr K N od 10.11.2017. godine, koje dokaze je sud prihvatio.

Swjedok oštećeni M A je u svom iskazu u bitnom naveo da je kritične prilike bio u društvu sa GJ, te da su se vraćali iz grada prema hotelu u kojem su odsjeli u B, kad je kraj njih prošlo jedno terensko vozilo, toliko blizu da ih je skoro zahvatilo, pa su vozaču tog vozila rekli da malo pripazi, te da im je isti, a kada je zaustavio vozilo, prišao i počeo ih verbalno napadati, da bi ih potom i fizički napao. Vrlo brzo u tom napadu su mu se priključile još neke osobe iz kafića koji se tu nalazio, te da je u tom guranju u jednom trenutku izgubio ravnotežu i pao, te pritom udario glavom u asfalt, poslije čega se onesvjestio. Sud je prihvatio navode oštećenog M A, ovo tim prije što je njegov iskaz potkrijepljen snimkom sa nadzornih kamera objekta "P" u B, a koji dokaz je prihvatio, a iz kojeg proizilazi da su se kritične prilike oko 21:59 h, oštećeni M A i okrivljeni G J lagano kretali trotoarom i razgovarali, kojom prilikom je oštećeni M bio u bijeloj majici, a okrivljeni G je u ruci nosio plastičnu kesu sa nepoznatim sadržajem. Oko 22:00 h crni džip koji se kretao ulicom u pravcu lokala "P", nekontrolisano i naglo skrenuo je ka mjestu gdje su u tom trenutku stajali oštećeni M i okrivljeni G, da bi se potom navedno vozilo u neposrednoj blizini i parkiralo. Iz vozila je izašlo više muških osoba i jedna ženska osoba, od kojih je vozač ovog vozila C I, nakon što se oštećeni M okrenuo prema njemu i nešto mu rekao, nakon čega je isti ušao u verbalnu raspravu sa oštećenim M i okrivljenim G. Nakon kraće verbalne rasprave, iako je prednje navedena ženska osoba pokušala da ga spriječi u tome, C je prišao oštećenom M i okrivljenom G, i na snimku se vidi da mu je oštećeni M stavio ruku na rame nakon čega ga je C, koji je inače dosta krupniji i od oštećenog M i od okrivljenog G, snažno odgurno, od koje siline je oštećeni M pao na ulicu, otprilike 2 metra dalje od mjesta gdje je stajao. Potom je C odgurno i okrivljenog G. Nakon što je oštećeni M ustao sa asfalta i prišao C, isti ga je opet odgurno, a u tom trenutku okrivljeni G udara C i to u predjelu glave sa pomenutom kesom koju je nosio u ruci. Nakon toga C zamahuje više puta rukama u pravcu okrivljenog G, i zadaje mu više

udaraca u predjelu glave i tijela, a zatim okrivljeni G uspijeva da se iščupa iz ruku C. U 22:02 iz pravca kafića, pritrčava više muških osoba, te se okrivljeni G udaljava od C i diže ruke u vis, međutim, momak iz ove grupe koji je prvi pritrčao, nogom udara u predjelu tijela oštećenog M, a nakon toga C i taj momak koji je prvi pritrčao, kao i ostali momci koju su pritrčali, nastavljaju da zadaju udarce u predjelu glave i tijela okrivljenom G i oštećenom M, i u jednom trenutku se vidi da oštećeni M pada na pod. Međutim kako se stvorila velika gužva, tuča se premjestila u dio ulice koji nije pokriven video nadzorom, ali se na snimku vidi da se oko 22:03 sa lica mjesta u pravcu kafića, udaljava više lica, kao i C.

Uostalom, navodi iskaza svjedoka oštećenog M A su potkrijepljeni i medicinskom dokumentacijom na njegovo ime, kao i nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr K N, na osnovu kojeg je utvrđeno da je isti kritične prilike zadobio povrede bliže pobrojane u izreci presude, a koje povrede predstavljaju u vrijeme nanošenja, skupno procijenjeno, tešku tjelesnu povredu i nanešene su višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u šta bi spadalo: stisnuta pesnica, noga i sl, od kojih povreda nagnječina tkiva mozga u lijevom sljepoočnom predjelu, uz ljusku lijeve sljepoočne kosti predstavlja u vrijeme nanošenja, sama za sebe, pojedinačno procijenjena, tešku tjelesnu povredu.

Okrivljeni G J je u svojoj odbrani negirao izvršenje predmetnog krivičnog djela, navodeći da se branio, odnosno postupao u samoodbrani kritične prilike, te u bitnom pojasnio da je kritične večeri bio u društvu sa M A, i da su se vraćali prema hotelu, i u rukama je nosio kesu sa stvarima, ali da nije znao tačno šta je bilo u njoj, jer su stvari kupile njegove drugarice prethodno i dok su prolazili trotoarom pored nekog lokala, crni džip je krenuo prema njima kao da će da ih udari, odnosno cimnuo je prema njima i parkirao se na nekih deset metara od njih. Iz vozila je izašao jedan krupni momak (C) crne kose i jedna ženska osoba i da im isti nešto dobacio, na šta mu je Ante odgovorio "Šta ti ovo triba, ubičeš nas", nakon čega im je C prišao, odmah odgurnulo A i krenulo prema njemu da ga udari i udario ga je, nakon čega je on udario C kesom koja mu je bila u ruci, te da se odjednom tu pojavila grupa od 5-6 momaka i on se više ničega ne sjeća jer je bio u šoku kako se sve izdešavalo, jer su prvo krenuli na A, a onda i na njega, nakon čega je nastala tuča i sve je to trajalo nekih minut-dva, u kojoj je zadobio povrede u predjelu glave i tijela.

Sud je prihvatio navode odbrane okrivljenog G u dijelu u kojem je naveo da je kritične večeri bio u društvu sa M A, i da su se vraćali prema hotelu, i u rukama je nosio kesu sa stvarima, ali da nije znao tačno šta je bilo u njoj, jer su stvari kupile njegove drugarice prethodno i dok su prolazili trotoarom pored nekog lokala, crni džip je krenuo prema njima kao da će da ih udari, odnosno cimnuo je prema njima i parkirao se na nekih deset metara od njih i iz vozila je izašao jedan krupni momak (C I) crne kose i jedna ženska osoba i da im isti nešto dobacio, na šta mu je A odgovorio "Šta ti ovo triba, ubičeš nas", nakon čega im je C prišao, odmah odgurnuo A, a s obzirom na to da je u ovom dijelu njegova odbrana potkrijepljena video snimkom, a koji dokaz je sud prihvatio. Međutim, sud nije prihvatio njegovu odbranu u dijelu u kojem je naveo da je nakon ovoga taj momak (C I) krenuo prema njemu da ga udari i da ga je udario, nakon čega je on udario tog momka kesom koja mu je bila u ruci, a ovo stoga što je uvidom u pomenuti snimak utvrđeno da se događaj odvijao tako što je C prvo odgurnuo oštećenog M i to nakon što mu je isti stavio ruku na rame, od koje siline je oštećeni M pao na ulicu, a zatim je C odgurno i okrivljenog G, dakle odgurnuo, ne udario, nakon čega je oštećeni M ustao sa asfalta i prišao C, koji ga je opet odgurnuo, a u tom trenutku okrivljeni G je udario C i to u predjelu glave sa pomenutom kesom koju je nosio u ruci i tek nakon toga C zamahuje više puta rukama u pravcu okrivljenog G.

Sud nije prihvatio navode okrivljenog G da se kritične prilike samo branio, tj. da je postupao u samoodbrani, a ovo stoga što je, kako je i sam naveo, a što je utvrđeno i neposrednim uvidom u video snimak, isti kesom koju je držao u rukama, nakon što je C odgurnuo oštećenog M, a zatim okr. G i zatim opet oštećenog M, istog udario u predjelu glave, te je dakle aktivno učestvovao u ovoj tuči, a tuča inače podrazumjeva međusobno fizičko obračunavanje, tj. situaciju da se svi učesnici u tuči i napadaju i brane, odnosno da jedni napadaju, a

drugi se brane, tako što i sami napadaju, što u konkretnom, po mišljenju suda, i jeste bio slučaj, te stoga ne stoji navodi odbrane okrivljenog G i ne može se uzeti da se radilo o nužnoj odbrani. Ovo tim prije ako se ima u vidu sam početak događaja u konkretnoj situaciji, kada su na jednoj strani dvojica njih i to okrivljeni G i oštećeni M, a na drugoj strani jedan i to C (pa bez obzira na to što je isti od obojice dosta krupniji) a koji ih je gurnuo, nakon čega je uslijedio udarac od strane okr. G. Pri donošenju ovakvog zaključka, sud je cijenio okolnost da okrivljeni G nije zadavao udarce svjedoku oštećenom A M, te da je u stvari on bio na strani oštećenog, međutim, našao je da navedeno nije od uticaja na drugačiji zaključak suda da je i okr. G učestvovao u tuči, jer bitan elemenat - objektivni uslov postajanja krivičnog djela učestvovanje u tuči jeste da je nekom licu nanijeta teška tjelesna povreda, a što se u konkretnom desilo, i kako je okrivljeni G i sam naveo da je zadao udarac C i to kesom koju je nosio u ruci, što je vidljivo i na snimku sa video nadzora, to je i on aktivno učestvovao u tuči u kojoj je svjedok oštećeni M zadobio tešku tjelesnu povredu, a pri ovome cijeneći da učestvujući u tuči svaki učesnik, pa i ovdje okr. G doprinese ostvarenju neophodnog uslova da neko bude teško tjelesno povrijeđen, zbog čega i treba da odgovara za učešće u takvoj tuči, a bez obzira što on svojim radnjama nije ostvario ovu povredu. Dakle, sud je mišljenja da okr. G jeste bio učesnik u predmetnoj tuči i da je na to pristao dobrovoljno, jer ono što je prethodilo tome što je on udario C u predjelu glave kesom sa nepoznatim sadržajem (proizvoda kupljenih prethodno u prodavnici), jeste odgurivanje njih dvojice (G i M) od strane C, pri kojem odgurivanju svjedok oštećeni M nije zadobio tešku tjelesnu povredu, jer se to desilo u kasnijem dijelu ovog događaja, te je okr. G, iako nije prvi otpočeo predmetnu tuču, nesporno učesnik iste.

Iz svega navedenog, sud je utvrdio da je kritične prilike došlo do tuče u kojoj je oštećeni M A zadobio tešku tjelesnu povredu, pa obzirom da je okr. G aktivno učestvovao u tuči i to sa jedne strane okrivljeni G J i oštećeni M A, a sa druge strane C I, na čijoj strani su se u tuču uključili R I i još nekoliko NN lica, a kojom prilikom je usled međusobno zadatih udaraca oštećeni M A zadobio tešku tjelesnu povredu, bliže navedenu u izreci presude, to je u konkretnom slučaju njegova svijest obuhvatala i svijest o mogućnosti nastupanja teške tjelesne povrede kod nekog od učesnika tuče, pa i kod oštećenog M, pa je izvršenje ovog djela i htio.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, sud smatra da su se u radnjama okrivljenog G J bliže opisanim u izreci presude, ostvarili svi bitni elementi krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika C G, pa ga je sud oglasio krivim za isto.

Prilikom odluke o vrsti i visini krivične sankcije koju okrivljenom treba izreći sud je pošao od toga da je za krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG propisana kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine. U smislu člana 42 KZ CG, sud je na strani okrivljenog kao olakšavajuće okolnosti cijenio to što nije ranije osuđivan, te to što se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju protiv ovog okrivljenog, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog nije bilo. Imajući naprijed navedeno u vidu, sud je okrivljenom izrekao uslovnu osudu, kojim mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Sud smatra da su se stekli uslovi za izricanje uslovne osuda, te da će se istom dovoljno uticati na okrivljenog da ubuduće ne čini ovakva i slična krivična djela, tj. da će se ostvariti ciljevi specijalne prevencije.

Na osnovu naprijed navedenih krivičnopravnih odredbi, te odredbi člana 3, 5, 8, 13, 15, 36, 42, 52, 53 i 54 Kz-a i čl. 368 i 374 Zkp-a, sud je odlučio kao u izreci presude.

Sud je obavezao okrivljenog da na ime sudskog paušala uplati iznos od 50,00 eura, i na ime troškova krivičnog postupka iznos od 16,50 eura (koji troškovi se odnose na trećinu dijela troškova vještačenja po vještaku medicinske struke) u roku od mjesec dana od dana pravosnažnosti presude, na žiro račun br. 832-16-52, u korist budžeta C G, a dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 262/19/18.

Što se tiče imovinsko-pravnog zahtjeva oštećenog M A, kako iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da mu tešku tjelesnu povredu nije nanio okrivljeni G J, iako je isti učestvovao u tuči, te da njegov imovinsko-pravni zahtjev i nije usmjeren ka okrivljenom G, te s obzirom da je o istom odlučeno presudom K.357/18/18 od 24.05.2019. godine, koja je postala pravosnažna u dijelu koji se odnosi na okrivljene C I i R I, a kojom je imenovani radi ostvarivanja istog upućen u parnicu, to sud ovom odlukom nije ponovo odlučivao o istom.

Na naprijed navedenim razlozima, sud je zasnovao svoju odluku.

OSNOVNI SUD U KOTORU

Dana, 28.11.2019 godine

Zapisničarka, S U D I J A,

M T

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude ima se pravo žalbe u roku od 8 dana od dana prijema iste, Višem sudu u Podgorici, a preko ovog suda.